

**SECRETARÍA TÉCNICA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR N° 1 -SEDE CENTRAL**

RESOLUCIÓN N° : 0027-2026/CC1-ST
EXPEDIENTE : 1915-2025/CC1
DENUNCIANTE : JORGE LEOPOLDO MORENO LOLI (SEÑOR MORENO)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. (BANCO)
MATERIA : DENEGATORIA DE CONFIDENCIALIDAD

Lima, 26 de enero de 2026

ANTECEDENTES

- Mediante el escrito del 12 de agosto de 2025, el señor Moreno interpuso una denuncia contra el Banco por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor² (en adelante, Código).
- El señor Moreno solicitó como medida correctiva que se ordene al Banco la reposición del importe de S/ 33 900,00 extraído de su tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 y de su cuenta de ahorro 193-2964****-0-13. Así también, solicitó el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.
- A través de la Resolución N° 1 del 12 de setiembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta por el señor Moreno contra el Banco, formulando imputación de cargos siguiente:

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 12 de agosto de 2025, interpuesta por el señor Jorge Leopoldo Moreno Loli contra Banco de Crédito del Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de mayo de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la Tarjeta de Crédito N°4634-****-****-0453 del denunciante. El detalle de las operaciones fue el siguiente:*

FECHA	HORA	DETALLE	BENEFICIARIO	MONTO
22/05/2025	19:02	PAGO DE SERVICIOS	COOL SAC	S/ 20 000,00
22/05/2025	19:04	PAGO DE SERVICIOS	COOL SAC	S/ 11 000,00

- (ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de mayo de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la Cuenta de Ahorro N°193-2964****-0-13 del denunciante, por el importe de S/ 2 900,00. El detalle de la operación fue el siguiente:*

FECHA	HORA	DETALLE	BENEFICIARIO	MONTO
22/05/2025	19:16	TRAN. A TERCEROS	CAPITAL FINTECH PERU SAC	S/ 2 900,00

“(…)”

² Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente a partir del 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

**SECRETARÍA TÉCNICA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR N° 1 -SEDE CENTRAL**

4. Mediante escrito del 23 de enero de 2026, el Banco cumplió con presentar sus descargos en el procedimiento y solicitó se declare la confidencialidad del documento denominado “ANEXO 1-E MORENO LOLI.PDF” que contenía los estados de cuenta de la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 y cuenta de ahorro 193-2964****-0-13.

ANÁLISIS

(i) De la facultad de la Secretaría Técnica para la declaración de confidencialidad

5. El 19 de julio de 2023, el Pleno de la Comisión acordó delegar a la Secretaría Técnica la facultad de calificar y declarar la confidencialidad de la información solicitada a pedido de parte o de oficio, en el marco de la tramitación de los procedimientos de protección al consumidor, en primera y segunda instancia administrativa. En ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud de confidencialidad del Banco.

(ii) Aplicación al caso concreto

6. El artículo 6° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo N° 807, establece que la información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva, debiendo adoptar las medidas necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información.
7. De otro lado, la Directiva N° 001-2008-TRI-INDECOPI, Directiva sobre confidencialidad de la información en los procedimientos seguidos por los órganos funcionales del Indecopi (en adelante, Directiva), modificada por la Directiva N° 002-2017-TRI-INDECOPI y 002-2022-TRI-INDECOPI, establece lo siguiente:

“2. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

- 2.1. *Puede declararse confidencial aquella información presentada por las partes o terceros en el marco de un procedimiento seguido ante INDECOPI o aquella información acopiada por el INDECOPI en el curso de sus actividades de supervisión, fiscalización y/o investigación, cuya divulgación implique una afectación significativa para el titular de la misma o un tercero del que el aportante la hubiere recibido, u otorgue una ventaja significativa para un competidor del aportante de la información.*

Puede también declararse confidencial aquella información que sea considerada reservada o confidencial por Ley. Entre éstas:

- a) *La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar de las partes involucradas en un procedimiento. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal.*
Se consideran datos sensibles los datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular, datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual.

**SECRETARÍA TÉCNICA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR N° 1 -SEDE CENTRAL**

- b) Información proveniente de terceras personas ajenas al procedimiento de investigación, cuya divulgación sin previa autorización podría ocasionar perjuicios a alguna de las partes.
- c) La información protegida por la respectiva regulación del secreto bancario, tributario, comercial, industrial, empresarial, tecnológico y bursátil.

Se considerará lo siguiente:

Secreto comercial: aquella información cuya importancia para el desarrollo de la actividad empresarial obliga a las empresas a mantenerla fuera del alcance de terceros ajenos a la empresa;

Secreto industrial: conocimiento tecnológico referido a procedimientos de fabricación o producción en general, o el conocimiento vinculado al empleo y aplicación de técnicas industriales, que permitan obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros;

Secreto empresarial: Cualquier información no divulgada que una empresa natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- c.1 Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- c.2 tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c.3 haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

- 2.2. Cuando se declare confidencial la información, ésta será de uso exclusivo de los funcionarios encargados del trámite del procedimiento. Dicha información no podrá ser puesta en conocimiento de las demás partes del procedimiento ni de terceros. (...).

- 8. Asimismo, el numeral 3.2 de la Directiva señala que todo administrado que solicite la reserva de la información durante la tramitación de los procedimientos a cargo de los órganos funcionales del Indecopi, tiene que cumplir una serie de requisitos al momento de realizar su solicitud de confidencialidad, los que se detallan a continuación:

“3.2. Al solicitar la confidencialidad de la información, el aportante de ella deberá cumplir los siguientes requisitos:

- a) Incluir expresamente el pedido de confidencialidad de la información en el mismo escrito en que ésta es presentada o en el acta cuando se trate de una visita inspectiva y se ha solicitado la exhibición de información documentaria. Caso contrario, la autoridad no será responsable de su divulgación.

**SECRETARÍA TÉCNICA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR N° 1 -SEDE CENTRAL**

- b) *Identificar en el escrito, de manera clara y precisa, cuál es la información cuya declaración de confidencialidad se solicita y en qué documentos y en qué parte de dichos documentos está incluida. El solicitante no podrá solicitar la confidencialidad, de forma genérica, de toda la información presentada o contenida en los documentos señalados, salvo que sean obtenidos durante el desarrollo de entrevistas o visitas de inspección in situ. En este último caso, el Secretario Técnico, Director, o Jefe del área correspondiente requerirá al solicitante en el curso del procedimiento que precise los alcances de su solicitud, para lo cual le otorgará un plazo de siete (7) días hábiles, para ello, bajo apercibimiento de denegar el pedido de confidencialidad.*
- c) *Justificar la solicitud, en caso de que se trate de la información a que se refiere el numeral 2.1. Si la parte solicitante no justifica su pedido, el Secretario Técnico, Director o Jefe del área correspondiente deberá requerírsele, otorgándole un plazo de siete (7) días hábiles para ello, bajo apercibimiento de denegar el pedido de confidencialidad.*
- d) *Presentar un “resumen no confidencial” suficientemente detallado que permita una cabal comprensión del contenido sustancial de la información cuya declaración de confidencialidad se solicita. En caso que la información esté compuesta de series estadísticas, ésta deberá ser presentada mediante indicadores que permitan apreciar la tendencia.*

De considerar el aportante que la naturaleza de la información impide elaborar un “resumen no confidencial”, deberá comunicarlo al órgano funcional del INDECOPI, exponiendo las razones. Si el órgano resolutorio considera válidas dichas razones, le solicitará a la parte que elabore un listado de la información para hacerlo de conocimiento de las demás partes del procedimiento.

En caso excepcional y de no haber presentado el aportante un “resumen no confidencial” de la información, la autoridad deberá solicitárselo otorgando un plazo de siete (7) días hábiles para ello. Caso contrario se denegará el tratamiento confidencial.

En el procedimiento se podrá merituar sin otorgarle tratamiento confidencial aquella información para la cual se solicita tratamiento confidencial, si la misma puede ser obtenida de otra fuente con carácter no confidencial.

- e) *Señalar el plazo por el cual se solicita el tratamiento confidencial de la información presentada.”*

9. Por ello, al momento de evaluar una solicitud de confidencialidad de información, la Secretaría Técnica - por delegación de facultades- debe, en primer lugar, corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos expresamente en la Directiva, los que se encuentran a cargo de la parte solicitante.
10. En el presente caso, se advirtió que, en su escrito de descargos, el Banco solicitó se declare la confidencialidad del documento denominado “ANEXO 1-E MORENO LOLI.PDF” de su escrito del 23 de enero de 2026, que contenía los estados de cuenta de la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 y cuenta de ahorro 193-2964****-0-13 por tratarse de información sensible y reservada, en la medida que estaban protegidos por el secreto bancario.
11. Sin embargo, conforme se verifica del expediente, en el caso en concreto, la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453, es un producto financiero con el que se realizan operaciones activas, por lo que no le son aplicables las restricciones normativas establecidas para otros productos, como los pasivos (por ejemplo, las restricciones sobre secreto bancario); más aún si se tiene en consideración que parte de la información cuya confidencialidad se solicitó fue ventilada en el procedimiento, al haber sido adjunta al escrito de

**SECRETARÍA TÉCNICA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR N° 1 -SEDE CENTRAL**

denuncia presentado por el señor Gushiken, y que el destinatario de la información provista sería el propio consumidor (titular del producto financiero cuestionado).

12. Por otro lado, con relación a los estados de cuenta de la cuenta de ahorro 193-2964****-0-13, corresponde verificar el cumplimiento de los cinco (5) requisitos establecidos expresamente en el punto 3.2 de la Directiva, a fin de verificar si, en consecuencia, corresponder otorgar la confidencialidad requerida.
13. Ahora bien, de la revisión del escrito del 23 de enero de 2026, esta Secretaría Técnica considera que, efectivamente, el Banco cumplió con los requisitos previstos para la formulación de su solicitud de confidencialidad, en la medida que: (i) precisó un pedido concreto de confidencialidad; (ii) identificó la información sobre la cual recaía su petición; (iii) justificó su solicitud; (iv) presentó un resumen no confidencial; y, (v) detalló el plazo de “permanente” por el cual realizó su solicitud.
14. No obstante, en el presente caso en particular, debe considerarse que, mediante escrito del 22 de setiembre de 2025, el señor Moreno brindó su consentimiento expreso para que el Banco pueda suministrar a la Comisión la documentación e información que pueda contener o estar relacionada con operaciones pasivas vinculadas a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-13.
15. En ese sentido, teniendo en cuenta que el referido consentimiento del señor Moreno recae sobre los medios probatorios aportados por el Banco respecto del cual ha efectuado su pedido de confidencialidad, se colige que no corresponde acoger lo peticionado por la entidad bancaria, en la medida que, el denunciante manifestó expresamente su autorización para el suministro de tales documentales.
16. De esta manera, en virtud del consentimiento otorgado por el denunciante, este Despacho cuenta con la facultad suficiente para agregar en el presente procedimiento los elementos probatorios proporcionados por el Banco, ello, a fin de valorarlos y resolver la controversia de los hechos materia de denuncia.
17. Por lo expuesto, la Secretaría Técnica considera que corresponde denegar la solicitud de confidencialidad del documento denominado “ANEXO 1-E MORENO LOLI.PDF” que contiene los estados de cuenta de la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 y cuenta de ahorro 193-2964****-0-13, presentados por el denunciado mediante su escrito de fecha 23 de enero de 2026, debido a que (i) el suministro de la información de la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 no está restringido y el destinatario de la misma sería el propio consumidor, quien es titular del producto financiero en controversia; y, (ii) el señor Moreno brindó su consentimiento para que el denunciado proporcione a este órgano resolutorio la información vinculada a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-13.

RESUELVE:

PRIMERO: agregar al expediente el escrito del 23 de enero de 2026 presentado por Banco de Crédito del Perú S.A. y correr traslado de aquel a la parte denunciante, con excepción de la información cuya confidencialidad fue solicitada.

SEGUNDO: denegar la solicitud de confidencialidad formulada por Banco de Crédito del Perú S.A. a través del escrito del 23 de enero de 2026, sobre la información contenida en el documento denominado “ANEXO 1-E MORENO LOLI.PDF”, relativa a los estados de cuenta correspondientes a la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 y cuenta de ahorro 193-2964****-0-13, debido a que (i) el suministro de la información de la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 no está restringido y el destinatario de la misma sería el propio consumidor, quien es titular del

producto financiero en controversia; y, (ii) el señor Moreno brindó su consentimiento para que el denunciado proporcione a este órgano resolutorio la información vinculada a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-13.

TERCERO: requerir a Banco de Crédito del Perú S.A. que, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada con la presente, informe si desea que los documentos presentados en su escrito de fecha 23 de enero de 2026 – cuya confidencialidad solicitó- le sean devueltos; caso contrario, serán incorporados al expediente público con el mismo tratamiento que cualquier otro instrumento incluido en el expediente³.

CUARTO: requerir a las partes para que, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que reciban la notificación en sus bandejas de correo electrónico, efectúen la confirmación de recepción de la notificación remitida por este despacho a sus correos electrónicos, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, bajo apercibimiento de rehacer el acto de notificación y notificarles conforme al numeral 1 del artículo 20 del citado cuerpo normativo⁴.

Firmado digitalmente por
EVELING ROA QUISPE
Secretaría Técnica
Comisión de Protección al Consumidor N° 1

LSQ/PMA

³ **DIRECTIVA 001-2008-TRI-INDECOPI, DIRECTIVA SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS ÓRGANOS FUNCIONALES DEL INDECOPI, MODIFICADA POR LA DIRECTIVA N° 002-2017-TRI-INDECOPI Y LA DIRECTIVA N° 002-2022-TRI-INDECOPI**

3. Declaración de confidencialidad de la información

(...)

3.9 En aquellos casos en los que la Autoridad Administrativa resuelva no declarar confidenciales los documentos presentados, se requerirá al solicitante que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, informe si desea que tales documentos le sean devueltos, caso contrario, serán incorporados al expediente público con el mismo tratamiento que cualquier otro documento incluido en dicho expediente.

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 20. Modalidades de notificación

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1.

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24.